

三木 義一

そもそも暴力団が稼ぐ違法な利得に課税できるのでしょいか？ この問題はかつて大きな論争があり、課税したら国がその違法な利得を認めることになるのではないかという反対もありました。しかし、まじめに働いて得た所得が課税され、違法な所得が野放しなのは不合理だとして、違法利得も所得として課税し、没収等がなされてその利益がなくなったら税を戻す、というのが原則で

ですから、課税は暴力

との連携を更に強化し、暴力団犯罪の捜査において、課税措置に必要な資料の収集に努め、課税通報制度の一層効果的な運用を図るにより、税務当局の権限の発動を促す」と指摘されている。

このように対策は一応とられていきますので、冒頭の前警察庁長官の発言が気になります。実は、暴力団に課税するにはいろいろな問題があるようです。

社団といひます。この場合税法上は法人と扱われます。ともいえません。ですから、法人税の対象にはなりません。

暴力団の収入として、いわゆる上納金が多いと思われませんが、これ

警察としては国税局に課税通報をしているのに、なかなか税務署が動かない不満が冒頭のような発言につながったのかもしれないですね。

(立命館法科大学院教授)

上納金を私的に流用したことが確認できた場合は、その個人の所得とみなして課税することは可能ですが、その証拠をつかむのは並大抵ではありません。

